

1. BELGE: KULLANICI ÜYELİK VE SADAKAT PROGRAMI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İZERSAN YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DRYFIX MOBİL UYGULAMA ÜYELİK VE "DRYPARA" SADAKAT PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR İşbu sözleşme, bir tarafta **İzersan Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.** (Bundan sonra “**ŞİRKET**” olarak anılacaktır) ile DryFix mobil uygulamasını indirerek elektronik ortamda onay veren kullanıcı (Bundan sonra “**ÜYE**” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR

DryPara: ŞİRKET ürünleri üzerindeki QR kodların taranması ile kazanılan, nakdi değeri olmayan, sadece uygulama içi mağazada hediye/promosyon ürün talebi için kullanılan dijital puan birimidir.

Mağaza: Kazanılan DryPara puanlarının harcanabildiği uygulama içi dijital platformdur.

MADDE 3: DRYPARA KAZANIMI VE KULLANIM ŞARTLARI

3.1. DryPara kazanımı, yalnızca ŞİRKET tarafından üretilen orijinal DryFix ürünlerinin üzerindeki QR kodların uygulama vasıtasıyla başarılı bir şekilde taranmasıyla gerçekleşir.

3.2. **Nakit Karşılığı Yoktur:** DryPara bir dijital sadakat puanıdır; nakde çevrilemez, iade edilemez, ŞİRKET’ten nakit karşılığı talep edilemez ve üçüncü kişilere devredilemez.

3.3. **Puan Değerlemesi:** ŞİRKET; ürünlerin kazandırdığı puan miktarlarını ve mağazadaki ürünlerin puan karşılıklarını **tek taraflı olarak, dilediği zaman ve önceden bildirim yapmaksızın** değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 4: İADE VE DEĞİŞİM YASAĞI (KRİTİK MADDE)

4.1. **Bedelsiz Teslimat:** DryPara puanları karşılığında uygulama içi mağazadan temin edilen ürünler, ticari kazancın elde edilmesi, sürdürülmesi ve artırılması maksadıyla gerçekleştirildiği için hukuken "bedelsiz promosyon/hediye" niteliğindedir.

4.2. **İade ve Değişim:** ÜYE, DryPara puanları ile aldığı ürünlerin herhangi bir nakdi bedel ödenmeksizin teslim edildiğini kabul eder. Bu kapsamda, **DryPara ile alınan ürünlerde hiçbir surette iade veya değişim yapılmayacaktır.** ÜYE, bu ürünlerin ayıplı çıkması haricinde, cayma hakkı veya değişim talebinde bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5: ŞİRKETİN TEK TARAFLI TASARRUF VE FESİH HAKLARI 5.1.

Programı Durdurma: ŞİRKET, sadakat programını dilediği zaman sona erdirmeye veya puan kullanım sürelerini kısıtlama hakkını saklı tutar. Süresi dolan veya programın sona ermesiyle geçersiz kalan puanlar için ÜYE hak iddia edemez.

5.2. **Suistimal:** QR kodların kopyalanması, sahte kod üretimi veya haksız puan kazanımı tespiti halinde ŞİRKET, ÜYE'nin hesabını kapatma ve tüm puanlarını iptal etme yetkisine sahiptir.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ŞİRKET'in dijital veri kayıtları HMK 193. maddesi uyarınca kesin delil sayılacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde **İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri** yetkilidir.